Федеральный закон от 31.07.2025 N 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации"

Статья 13. Ограничение и прекращение размещения карточки товара. Ограничение доступа к личному кабинету

1. Оператор вправе ограничивать или прекращать размещение карточки товара:

1) в целях обеспечения соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размещению предложений о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;

2) в целях обеспечения исполнения вступившего в законную силу решения суда, решения органа государственной власти;

3) по основаниям, предусмотренным договором между оператором и партнером.

2. Оператор вправе ограничивать доступ партнера, владельца пункта выдачи заказов к личному кабинету:

1) в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации;

2) по основаниям, предусмотренным договором между оператором и партнером, договором между оператором и владельцем пункта выдачи заказов;

3) в случае обнаружения признаков и (или) факта неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету партнера или владельца пункта выдачи заказа, в том числе при получении соответствующего запроса партнера или владельца пункта выдачи заказов.

3. Применение оператором в отношении партнера или владельца пункта выдачи заказов мер гражданско-правовой ответственности, а также иных мер, предусмотренных настоящей статьей, допускается только при условии направления оператором партнеру или владельцу пункта выдачи заказов мотивированного уведомления в электронной форме и иным способом в случае, если такой способ предусмотрен договором между оператором и партнером, договором между оператором и владельцем пункта выдачи заказов, с указанием нарушенных положений договора и (или) законодательства Российской Федерации не позднее чем за три дня до применения таких мер. Указанное уведомление направляется в день применения таких мер, если они применены оператором в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, исполнения вступившего в законную силу решения суда, решения органа государственной власти или устранения

неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету партнера или владельца пункта выдачи заказов.

4. При осуществлении ограничения доступа к личному кабинету в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, оператор обязан обеспечить партнеру или владельцу пункта выдачи заказов доступ к разделам личного кабинета, указанным в части 5 статьи 5 и статье 11 настоящего Федерального закона, разделам личного кабинета, обеспечивающим возможность предъявления жалобы партнером или владельцем пункта выдачи заказов оператору в рамках системы досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров) в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

5. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для применения мер, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, оператор обязан отменить примененные им меры в течение 48 часов с момента, когда ему стало известно об устранении таких обстоятельств. Оператор вправе удалить личный кабинет партнера или владельца пункта выдачи заказов в случае, если партнер или владелец пункта выдачи заказов не устранил обстоятельства, послужившие основанием для ограничения доступа к его личному кабинету, в течение девяноста дней со дня, когда ему стало известно о таком ограничении.

6. Основания, указанные в пункте 3 части 1 и пункте 2 части 2 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →